法務部處分書　　113年度法義字第32號

當事人：賴○財（已歿）

申請人：賴○岳

賴○財因移送管訓案件，經賴○岳申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

申請意旨略以：申請人賴○岳之父即當事人賴○財因涉嫌叛亂案件，於民國73年11月12日遭臺灣北部地區警備司令部（下稱北警部）羈押，嗣以73年警偵清字第033號為不起訴處分確定，並於74年2月27日開釋。惟按申請人所述，當事人於同年4月30日被移送臺東綠島鄉公館村9鄰流麻溝2號(即臺灣警備總司令部綠島地區警備指揮部)，至77年5月18日遷入新竹縣竹東鎮。申請人認當事人權益受損，於112年4月12日向本部申請平復。

理　　由

一、調查經過

（一）本部於112年6月5日發函向國家發展委員會檔案管理局（下稱檔管局）調閱當事人尚未數位化之相關國家檔案，經檔管局於同年6月7日函復同意提供相關國家檔案；未數位化檔案則由本部至檔管局自行翻拍原件。

（二）本部於112年7月6日發函向檔管局調閱當事人已數位化之相關國家檔案，經檔管局於同年7月11日函復並提供含有相關國家檔案影像之光碟。

（三）本部於112年10月2日發函向臺灣新竹地方法院（下稱新竹地院）調閱92年度賠字第13號決定書全案卷證或電子卷證，經新竹地院於同年10月19日函復該案卷宗奉准銷毀在案。

二、處分理由

（一）查當事人於北警部軍事檢察官為不起訴處分前所受羈押部分，業經新竹地院以92年度賠字第13號決定書，依戒嚴時期人民受損權利回復條例第6條第1項、規定准予賠償。是依促進轉型正義條例（下稱促轉條例）第6條第3項第1款、第4項規定，此部分於促轉條例施行之日視為撤銷，合先敘明。

（二）**促轉條例第6條之1所稱「行政不法」，係指同條第1項所規定之「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」**

1、按威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，應由法務部依職權或申請確認不法，以平復行政不法。促轉條例第6條之1第1項及第11條之2第1項定有明文。

2、次按促轉條例第1條第2項規定，轉型正義應匡正之國家不法行為，係威權統治時期違反自由民主憲政秩序之行為與結果；第6條之1第1項規定「政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須符合「政府機關或公務員」所為

「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，並同時是基於維護威權統治秩序本身，確立統治威權不容冒犯之地位，即「為達成鞏固威權統治之目的」而為之，方能確認為「行政不法」之範疇。

（三）當事人遭移送管訓，尚難認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為

1、按44年10月24日訂定發布之臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法第3條、第6條、第7條及第9條規定：「有左列各款行為之一者為流氓：一、非法擅組幫會，招徒結隊者。二、逞強持眾，要脅滋事，或佔據碼頭車站及其他場所勒收搬運費與陋規者。三、橫行鄉里欺壓善良或包攬訴訟者。四、不務正業，招搖撞騙，敲詐勒索，強迫買賣或包庇賭娼者。五、曾有擾亂治安之行為，未經自新，或自新後仍企圖不軌者。六、曾受徒刑或拘役之刑事處分二次以上仍不悛改顯有危害社會治安之虞者。七、游蕩懶惰邪僻成性而有違警行為之習慣者。」「依本辦法逮捕之流氓，合於刑法保安處分之規定者，軍司法機關於裁判時，應併宣付保安處分。其屬違警，而有違警罰法第二十八條之情形或曾有前科或違警處分而有妨害社會治安之虞者，送交相當處所施行矯正，或命其學習生活技能。」「人民得檢舉流氓，被檢舉之流氓，經調查屬實後，分別列入流氓名冊，如有不法事實者，依第五條、第六條規定辦理。」「被列冊之流氓如能改過遷善，在三年內無不法行為經調查屬實者，得由當地警察機關報請臺灣省保安司令部除名。」以及32年9月3日國民政府公布並自同年10月1日施

行之違警罰法第 28 條規定：「因游蕩或懶惰而有違警行為之習慣者，得加重處罰，並得於執行完畢後，送交相當處所，施以矯正或令其學習生活技能。」

2、本件當事人移送管訓，係適用臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法及違警罰法之規定，縱後續違警罰法與檢肅流氓條例遭認定違憲，亦屬定期失效，於適用當時仍係合法有效之法律，且本件非屬聲請釋憲之原因案件，是尚不影響本件判斷，先予敘明。

3、經查，當事人因涉嫌叛亂案件，於 73 年 11 月 13 日經新竹縣警察局竹東分局（下稱竹東分局）移送北警部軍事檢察官羈押偵辦，經軍事檢察官以 73 年警偵清字第 033 號為不起訴處分確定，於 74 年 2 月 27 日開釋，前開事實有新竹地院 92 年度賠字第 13 號決定書、竹東分局 74 年 2 月 4 日東警刑字 1094 號函、74 年 2 月 27 日北警部軍法室送達證書及釋票回證可稽。又當事人係三環幫主要幹部，有殺人未遂、涉嫌傷害、涉嫌恐嚇、妨害安寧秩序之違警等多項不法行為，經新竹縣警察局移送施以矯正處分，直至 77 年 5 月結訓，此有新竹縣警察 74 年 2 月 27 日七四竹縣警刑一字第 12935 號函、新竹縣警察局竹東分局流氓歷年不法事證資料卷、臺灣警備總司令部綠島地區警備指揮部 77 年 5 月 31 日（77）鮑嚴字第 2306 號呈、新竹縣警察局幫派（會）分子／黑社會分子不法活動調查資料表等檔案可資參照，足徵當事人係有斯時臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法第 3 條之情事，方依同辦法第 6 條及違警罰法第 28 條規定送交相當處所施行矯正，尚難認於法無據。

4、 故依本部現有資料觀之，未查見政府機關曾基於當事人之政治傾向或思想等因素，而對其施以監控及改造，且當事人上開之叛亂嫌疑經調查後獲不起訴處分，足認當時政府機關並未認定當事人具叛亂可能性，而基於鞏固威權統治之目的強加當事人為流氓，並予以矯正處分。是以，本件自與意圖箝制人民思想言論自由而強以流氓案件逕送管訓之案件容屬有別，尚難認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，自與促轉條例第 6 條之 1 第 1 項所稱應予平復之「行政不法」要件尚有未合。

三、 據上論結，本件申請無理由，爰依促轉條例第 6 條之 1 第 1 項、平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　3　年　4　月　1　7　日

如不服本件處分，應於接到本處分次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書並檢附處分書影本送交本部核轉行政院提起訴願。